

1504327-89.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eder Henrique Franco

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Eder Henrique Franco, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504327-89.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504327-89.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eder Henrique Franco

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Eder Henrique Franco, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu vendeu e guardava, sem

autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, quarenta e seis porções de Erythroxylon coca em pedra e outras quatorze porções do mesmo tóxico, porém em pó, descritas a fl. 02, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, isto em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e regularmente citado e interrogado o réu, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para o porte de drogas destinado ao próprio consumo, tendo também invocado nulidades.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, indefiro a nulidade apontada pela defesa, pelo fato de ter sido descumprido o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, pois a defesa não se insurgiu contra isto no momento adequado e tampouco indicou qual o prejuízo que lhe foi causado.

E este entendimento já foi referendado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial nº 1.672.649 - SP -2017/0122646-7, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER), cabendo enunciar o seu entendimento:

“ Conforme já se verificava na vigência da redação antecedente, o hodierno texto do artigo 212 do CPP continuou a regular apenas o modo de formulação de perguntas pelas partes às testemunhas. Logo, é óbvio que nada mudou no que tange à prerrogativa do magistrado de ser o primeiro a perguntar (matéria não ventilada, no referido artigo, nem antes, nem atualmente, visto que jamais nele se tratou de estabelecer quem indaga inicialmente e quem pergunta depois, ou seja, qual a ordem na inquirição).

[...]

Bem se vê - repita-se - que o artigo em tela, antes e depois, se restringia e se restringe a regular o modo de formulação de perguntas pelas partes. Logo, é totalmente descabido sustentar que a alteração legislativa mudou a posição do Juiz, impondo-lhe que passasse a formular perguntas apenas no final, após as partes, em caráter meramente subsidiário ou secundário.

Aliás, ao contrário, o novo texto procurou, até, reforçar a precedência do magistrado, deixando claro que este (embora seja o primeiro a perguntar), pode voltar a formular indagações no final se as respostas às posteriores perguntas feitas (agora diretamente) pelas partes deixarem pontos obscuros. “

E a respeito da ordem das perguntas, o festejado Desembargador Guilherme de Souza Nucci, comentando a alteração legislativa do art. 212, do Código de Processo Penal, preleciona:

“ ... tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o Juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes, dizia-se ' as perguntas das partes serão requeridas ao Juiz, que as formulará à testemunha', agora se diz que 'as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...) (in Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 9ª edição, 2009, pg. 483)
Muito embora tenha advindo um julgado de Habeas Corpus (HC 187.035), oriundo do

Colendo Supremo Tribunal Federal, concedendo a ordem para anular uma sentença onde, em tese, teria sido descumprido o comando do art. 212 do Código de Processo Penal, trata-se de julgamento isolado da 1ª Turma daquela Corte, o qual ainda não foi sumulado e sequer analisada a questão pelo plenário, para se sustentar sua cogência.

Ademais, no referido julgado há a menção de a autoridade coatora ter induzido respostas e prejudicado o réu, algo que nestes autos efetivamente não ocorreu.

E até mesmo causa espanto a nova interpretação dada por algumas Turmas de Cortes Superiores, quando houve a mudança legal em 2008 e mais de uma década depois, chegou-se ao entendimento de que o Juiz estaria impedido de formular perguntas, como sempre esteve autorizado a fazê-lo, pelo ordenamento jurídico pátrio. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 77/78 e pelo laudo de constatação de fls. 23/25, tratando-se de quatoze porções de cocaína em pó, com volume de 7,81 g., além de quarenta e seis porções de cocaína em pedra, com volume de 6,74 g.

Houve ainda a fl. 20 a apreensão de R\$ 75,00 em poder do réu, em cédulas trocadas, obviamente fruto da venda ilícita de tóxicos.

Não se negue o fato de ter o réu procurado negar a autoria do crime, dizendo em seu interrogatório que se encontrava no local dos fatos para comprar drogas, tendo apenas entregado drogas para um rapaz que estava com uma bicicleta, isto para fazer um favor, quando receberia drogas por isto, pois apenas pretendia adquirir drogas para seu consumo, negando ter confessado a prática do tráfico na delegacia de polícia.

Note-se que ao ser inquirido pela autoridade policial, no crepitar dos fatos, o acusado confessou que vendia drogas no local dos fatos, isto para poder comprar drogas, confirmando que o dinheiro apreendido em seu poder era fruto da venda de tóxicos (cf. fl. 09).

E desde já deve ser asseverado que o conteúdo de uma confissão prende-se à harmonia com outros elementos de prova, pela força de convencimento que nela se contém e não com o local onde é prestada (cf. RJTJESP, VOL. 90/497, 107/452, 117/452, 118/517, 125/499, JTJ 141/388, 216/301), havendo no caso em tela a comprovação dos fatos noticiados pelo réu na fase inquisitorial.

Assim ouvidos os policiais civis Varuzza, Coelho e Costa, disseram ter visto o réu traficando drogas no local dos fatos, inclusive sendo filmada sua ação, sendo vistas ao menos três vendas, acabando por ser abordado, tendo dinheiro trocado consigo e no local para onde ele se dirigia antes das vendas, há cerca de dez metros, junto a uma árvore, encontraram embrulhos contendo quatorze porções de cocaína em pó e quarenta e seis pedras de crack , tendo a última dos policiais dito que o réu confessou a prática do tráfico de drogas.

Portanto, se o réu foi visto vendendo drogas no local dos fatos, sendo inclusive filmada sua conduta, algo testemunhado por três policiais civis inquiridos em Juízo, tendo dinheiro em seu poder e localizadas várias porções de cocaína no local para onde ele antes se dirigia, obviamente o acusado incorreu na prática criminosa que lhe foi imputada na denúncia.

Incabíveis as negativas do réu sobre a venda da droga, pois foi confirmada por três policiais civis, tendo um deles os quais até mesmo filmado suas vendas, sendo duas delas para transeuntes e uma para um motorista e ainda foi o réu surpreendido na posse de dinheiro em notas trocadas.

A versão do réu de que apenas realizou uma entrega para receber algumas porções de tóxico, não pode ser aceita, pois os policiais viram as vendas por ele feitas, algo que o réu também confessou para a autoridade policial.

Daí porque insustentável a pretendida desclassificação da conduta do réu para a posse de tóxicos destinado ao próprio consumo, mesmo porque nem mesmo se reportou o

réu a tal hipótese, procurando semear dúvidas no Juízo, dizendo pretender realizar uma entrega de drogas remunerada.

E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. "

(STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida.

O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Também deve ser anotado qual seria o motivo para serem feitas restrições aos depoimentos de policiais civis que participaram da prisão do réu, para serem acolhidas justificativas feitas por pessoa que pretende se ver livre de acusação pela prática de crime grave ou daquele que antes dele comprava o tóxico que tanto preza.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexa causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo, mantinha em depósito e vendeu substância entorpecente destinada ao consumo de terceiros,

impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, ficando fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

O réu é reincidente, como visto a fls. 114/122 e ainda incide em seu desfavor a circunstância agravante objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, daí porque sua pena merece um acréscimo de um terço, para ficar definitivamente fixada em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Não considere a atenuante da confissão por ter sido ela incompleta, tendo o réu procurado negar as vendas de tóxico feitas, sendo que a confissão somente pode ser reconhecida como atenuante obrigatória, quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistiria verdade total da dinâmica da ocorrência penal (cf. RJDTCrim 31/84).

Inaceitável a concessão do benefício do § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, em se tratando de réu reincidente.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Nesse sentido, a respeito do regime inicial da pena, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

E deverá estar preso para apelar, por não se conceder o benefício do apelo em liberdade, para que se encontrava preso cautelarmente, preservando-se ainda a ordem pública.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Eder Henrique Franco, qualificado nos autos, a pena de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, o unitário no mínimo legal, sob o regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, deixando de fazê-lo, por ora, sendo merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Nos termos do inciso II, do art. 91, do Código Penal, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do acusado.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 16 de fevereiro de 2022.

Rogério Danna Chaib
Juiz de Direito -

Limeira, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA